



**МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА**
(ФНС России)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
Неглинная, 23, Москва, 127381
Телефон: (495) 913-00-09; Телефакс: (495) 913-00-05;
www.nalog.gov.ru

17.07.2023 СД-4-2/9078@

№ _____

На № _____

О наименованиях медицинских
изделий

Правительство Москвы

Главное контрольное управление
города Москвы

Федеральная налоговая служба рассмотрела письмо Правительства Москвы от 05.06.2023 № 01-20-90/23 (вх. № 160050/В от 05.06.2023) об отказе налоговыми органами организациям-исполнителям госконтрактов в применении освобождения от налогообложения НДС на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) при реализации медицинских изделий и сообщает следующее.

Как следует из указанного письма, а также материалов, полученных дополнительно, на основании положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при реализации товаров в рамках исполнения госконтрактов продавцы обязаны формировать для заказчиков универсальные передаточные документы (далее – УПД) в электронном виде с использованием автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал поставщиков»). При этом, наименование товара для его отражения в УПД выбирается продавцом из перечня стандартных товарных единиц (далее – СТЕ), внесенных в каталог АИС «Портал поставщиков». В этой связи возникают ситуации, при которых возможны несоответствия в наименовании поставляемого медицинского изделия, указанного в УПД, составленном при его отгрузке, с наименованием данного изделия, указанного в регистрационном удостоверении, в части перестановки слов, или дополнения этого наименования артикулом и иными характеристиками и атрибутами.

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 149 Кодекса не подлежит налогообложению НДС реализация медицинских товаров по перечню, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 № 1042 (далее – перечень № 1042). В частности, освобождается от налогообложения данным налогом реализация медицинских изделий, на которые предоставлено регистрационное удостоверение на медицинское изделие, выданное в соответствии с правом Евразийского экономического союза, или регистрационное удостоверение на медицинское изделие (медицинскую технику), выданное в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учитывая изложенное, освобождение от налогообложения НДС при реализации медицинских изделий применяется при наличии регистрационных



удостоверений на данные изделия с указанием кода ОКПД2, включенного в перечень № 1042.

На основании пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичными учетными документами. На основании положений пункта 4 статьи 9 Закона № 402-ФЗ первичные учетные документы должны составляться по формам, утвержденным руководителем организации, и содержать все обязательные реквизиты, установленные пунктом 2 статьи 9 Закона № 402-ФЗ, в частности, содержание факта хозяйственной жизни.

При этом, несоответствие наименования медицинского изделия, указанного в первичном учетном документе, составленном при его отгрузке, с наименованием данного изделия, указанного в регистрационном удостоверении, в части перестановки слов, или его дополнения артикулом и иными характеристиками и атрибутами, само по себе не является основанием для отказа налоговыми органами в применении освобождения по НДС при условии, что реализуемый товар по сути соответствует товару, на который выдано регистрационное удостоверение.

Действительный государственный советник
Российской Федерации 2 класса

Д.С.Сатин

Тараканов Сергей Александрович
(495) 913-03-81

